

1001001-92.2021.8.26.0187

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Anulação de Débito Fiscal

Magistrado: Roberta de Oliveira Ferreira Lima

Comarca: Fartura

Foro: Foro de Fartura

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... dos direitos de propriedade do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo, na seguinte conformidade:

(...)

§ 2º - O Poder Executivo poderá dispensar o pagamento do imposto incidente a partir do exercício seguinte ao da data da ocorrência do evento nas hipóteses de perda total do veículo por furto ou roubo ocorridos fora do território ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Fartura

Foro de Fartura

Vara Única

Rua Anacleto Gonçalves Neves, 250, Fartura - SP - cep 18870-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1001001-92.2021.8.26.0187 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1001001-92.2021.8.26.0187

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Anulação de Débito Fiscal

Requerente:

Marta Regina Evangelista de Oliveira

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Roberta de Oliveira Ferreira Lima

Vistos,

MARTA REGINA EVANGELISTA DE OLIVEIRA ajuizou a presente ação anulatória de débito fiscal contra a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, alegando, em síntese, que é proprietária do veículo Van Renault placa DTA 1641, que foi objeto de sinistro em 15/11/2017 quando um amigo estava na condução do veículo. Alega que houve débitos ainda de multa ocorrida em 15/11/2017 e IPVA de 2018. A petição inicial foi instruída com documentos (fls. 12/34).

A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO apresentou contestação, alegando, em síntese, que a autora não formalizou a baixa do veículo no órgão competente, motivo pelo qual é legítima a cobrança do tributo impugnado. Pede o reconhecimento da falta de interesse de agir. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos (págs. 92/119).

Réplica juntada às págs. 125/127.

Instadas a se manifestar quanto a produção de provas, as partes quedaram-se inertes.

É o relatório.

A lide comporta julgamento antecipado, nos termos do disposto no art. 355, inciso

I, do Código de Processo Civil.

Trata-se de ação obrigacional na qual a autora pretende, em resumo, que se declare a baixa do veículo em razão de alegada perda total, bem como a declaração de inexigibilidade dos tributos relacionados ao bem lançados pelo fisco.

A parte requerida afirmou, em síntese, que não houve a devida comunicação ao órgão de trânsito, pela parte autora, no prazo de 30 dias estipulado pela Lei do Estado de São Paulo, que disciplina a matéria, e que, diante disso, sem que a parte autora tivesse pleiteado a baixa definitiva do veículo, os lançamentos dos tributos foram devidos.

Verifica-se que realmente não há nos autos qualquer documento que comprove que a parte autora tenha efetuado o pedido específico de baixa ao DETRAN antes da ocorrência do fato gerador do IPVA.

Importante frisar também que o simples fato do veículo ter sido declarado sinistrado com dano de grande monta não induz dizer que a parte autora deixou de ser proprietária do veículo.

Somente significa que naquele estado ele não pode mais circular sem ser regularizado.

Ademais, a requerente sequer esclareceu a situação fática do veículo, ou seja, se foi encaminhado para outra destinação (como sucata, por exemplo), apenas relatando que houve incêndio do mesmo.

A Lei Estadual nº. 13.296 de 23 de dezembro de 2008, que revogou (art. 54) a Lei Estadual Nº 6.606/89, estabeleceu amplo tratamento tributário do imposto sobre a propriedade de veículos automotores IPVA, e, particularmente naquilo que interessa ao caso dos autos, dispôs expressamente sobre a dispensa de IPVA em relação a veículo sinistrado, nos seguintes termos:

“Artigo 14 - Fica dispensado o pagamento do imposto, a partir do mês da ocorrência do evento, na hipótese de privação dos direitos de propriedade do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo, na seguinte conformidade:

(...)

§ 2º - O Poder Executivo poderá dispensar o pagamento do imposto incidente a partir do exercício seguinte ao da data da ocorrência do evento nas hipóteses de perda total do veículo por furto ou roubo ocorridos fora do território paulista, por sinistro ou por outros motivos, previstos em regulamento, que descaracterizem o domínio ou a posse”.

A Resolução n.º 11/98 do CONTRAN, que dispõe sobre os requisitos mínimos necessários para que seja realizada a baixa do registro de veículos, determina que: “Art. 1º. A baixa do registro de veículos é obrigatória sempre que o veículo for retirado de circulação nas seguintes possibilidades:

I - veículo irrecuperável;

(...) § 1º Nos casos dos incisos I a III e IV, alínea b: I - os documentos dos veículos, as partes do chassi que contêm o registro VIN e suas placas serão recolhidos ao órgão executivo estadual de trânsito de registro do veículo, que é responsável por sua baixa; II - os procedimentos previstos neste artigo deverão ser efetivados antes da venda do veículo ou sua destinação final; III - o órgão executivo estadual de trânsito de registro do veículo, responsável por sua baixa, deverá reter sua documentação, inutilizar as partes do chassi que contêm o registro VIN e suas placas. (Redação dada ao parágrafo pela Resolução CONTRAN nº 179, de 07.07.2005, DOU 25.07.2005, em vigor a partir de 15.10.2005)

(...) § 4º O recolhimento da parte do chassi que contém o número VIN poderá ser substituído por laudo fotográfico que ateste que a identificação do chassi foi descaracterizada no local através de procedimento realizado pelo órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, ou por entidade por ele autorizada para esta finalidade. (Redação do parágrafo dada pela Resolução CONTRAN Nº 611 DE 24/05/2016).

(...) Art. 5º. A baixa do registro do veículo será providenciada mediante requisição do responsável e laudo pericial confirmando a sua condição”.

Nesse ponto, fica claro, portanto, que há exigência de requisitos mínimos a serem realizados pela parte interessada para que se possa promover a baixa do veículo.

Não há como isso ocorrer de forma automática.

E, não há nos autos nenhuma comprovação de que a parte autora tenha sequer solicitado tal procedimento junto ao órgão de trânsito responsável antes da efetiva ocorrência do fato gerador do IPVA discutido no feito.

Diante disso, sem que a autora realizasse o pedido de baixa do veículo sinistrado, perante a requerida (Fazenda Pública), a parte autora ainda figurava como proprietária do mencionado bem.

Assim já foi julgado pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

“ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – IPVA – Exercícios de 2008 a 2021 – Prescrição caracterizada quanto aos créditos tributários lançados antes de 22/03/2017 – Preliminar de ilegitimidade passiva da autora que se confunde com o mérito da demanda – Pretensão que visa afastar a cobrança do imposto em relação aos bens que figuram em contratos de arrendamento mercantil – Ausência da devida demonstração da baixa de gravame dos veículos em momento anterior ao respectivo fato gerador – A responsabilidade pelo recolhimento do tributo termina com a baixa do gravame que corresponde à comunicação de transferência do veículo – A recorrente, na qualidade de arrendadora, é parte legítima para responder solidariamente pelo recolhimento do IPVA, na medida em que detém o domínio resolúvel do bem, independentemente da efetiva posse – Inaplicabilidade do Tema 685/STF e dos dispositivos trazidos pela Lei 13.043/2014 – Precedentes desta Corte de Justiça – Alegação de que os juros de mora são superiores à Taxa SELIC – Não comprovação – Descumprimento da regra prevista no art. 373, I, do CPC. Improcedência mantida. Recurso improvido” (TJSP; Apelação Cível 1015028-60.2022.8.26.0053; Relator (a): Carlos Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/09/2022; Data de Registro: 01/09/2022);

“BAIXA DEFINITIVA VEÍCULO/SUCATA Pretensão da autora de obter a regularização e baixa definitiva do registro junto ao Departamento Estadual de Trânsito – Entrega do veículo como sucata a um ferro velho – Obrigatoriedade da baixa do registro do veículo, nos termos do disposto no art. 1º da Resolução nº 11/98 do CONTRAN – Autora que não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu direito – Requisitos previstos no art. 6º-B da Resolução em comento que também não se mostraram preenchidos – Sentença de improcedência mantida – Precedentes deste Egrégio Tribunal – Fixação dos honorários sucumbenciais recursais – Majoração da verba honorária devida pela autora para R\$ 1.000,00, com fulcro no art. 85, §§ 8º e 11, do Novo CPC, ressalvada a gratuidade concedida. Recurso desprovido” (TJSP; Apelação Cível 1002111-63.2018.8.26.0242; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro de Igarapava - 1ª Vara; Data do Julgamento: 13/10/2021; Data de Registro: 13/10/2021).

Quanto a multa lançada no dia do sinistro, de embriaguez ao volante, ela é sim devida já que foi infração efetuada pelo condutor do veículo no momento do alegado acidente. Caso ela quisesse se livrar da multa, teria que indicar o real condutor no prazo mencionado na comunicação da infração. Não o fazendo, o proprietário do veículo é o responsável.

Portanto, nada há nos autos a amparar a pretensão inicial.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, julgo improcedentes os pedidos e, em consequência, extingo o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em virtude da sucumbência, condeno a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado dado à causa, nos termos do art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil.

Na execução da sucumbência deverá ser observado que a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça, incidindo-se o disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

Em caso de eventual recurso, intime-se a parte contrária, por ato ordinatório, para oferecimento de contrarrazões, no prazo legal.

Após, decorrido o prazo para contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, com as nossas homenagens, observando-se as formalidades

legais. Após o trânsito em julgado, archive-se o feito, comunicando-se a extinção, com as cautelas de estilo.
P.I.C.

Fatura, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA